(فان اعاده سقط عنه الدم سواء اعاده فى ايام النحر او بعدها ولا شئ عليه للتأخير لان النقصان فيه يسير بخلاف الجنب حيث يجب فيه عليه الدم للتأخير ولا شئ عليه ههنا للتأخير) على ما فى الهداية والكافى وغيرهما وفى البحر الزاخر هو الصحيح وفيه دليل على ان العبرة للاول فى الحدث والا لوجب دم للتأخير عن ايام النحر على ما فى الفتح (وقيل يجب عليه للتأخير دم) قال قوام الدين ماذكره صاحب الهداية سهو لان تأخير النسك عن وقته يوجب الدم عند ابى حنيفة فكيف لا يكون الذبح اذا أعاد الطواف بعد ايام النحر وقد حصل تأخير النسك عن وقته على ان الرواية فى كتب من تقدمه مصرحة بخلاف ذلك ولذا قال فى شرح الطحاوى اذا أعاد طواف الزيارة بعد ايام النحر يجب عليه الدم سواء كانت اعادته بسبب الحدث او الجنابة وبه جزم صاحب البدائع وصحح فى السراج الوهاج قول صاحب الهداية قال فى المطلب انه الاظهر انتهى ووجهه ما تقدم من ان طوافه معتد به بلا خلاف فحينئذ يجب سقوط الترتيب بوقوعه فانما يلزمه الاعادة وجوبا او استحبابا تحصيلا لتكميل العبادة كما اذا صلى صلاة ذات نقصان فانه يجب اعادته وجوبا بترك الواجب واستحبابا بترك السنة ولو خرج وقتها ولم يقل احد بقضاء تلك الصلاة ولا بعدم اعتدادها فى مراعاة الترتيب بها والله أعلم (وقيل صدقة لكل شوط) على ما فى خلاصة الفتاوى وشرع الجامع لقاضيخان لزمه صدقة أى للتأخير كما سيأتى صريحا (ولو طاف الاقل محدثا فعليه صدقة) أى نصف صاع من بر على ما فى المحيط (لكل شوط) اى اتفاقا لما فى البحر الزاخر فعليه صدقة فى الروايات كلها وتسقط الاعادة بالاجماع لكن فى الوبرى ان طاف اقله محدثا فعليه صدقة لكل شوط نصف صاع فان أعاده بعد ايام النحر لا يسقط عنه الصدقة عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى وفى الاسبيجابى فان اعاده بعد أيام النحر فعليه صدقة عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى للتاخير انتهى ويجب حمل كلام الوبرى على ما بينه الاسبيجابى بأن المراد بالصدقة الغير الساقطة جنسها الشامل للصدقة الواجبة للتأخير لان الصدقة اللازمة من أجل طوافه محدثا لا يسقط فانه لا وجه له أصلا والله أعلم (ولو ترك من طواف الزيارة أقله وهو ثلاثة أشواط فما دونها أو طاف كله) وكذا حكم اكثره (راكبا) اى على دابة (أو محمولا) أى على ظهر آدمى (أو زحفا) أى بأنواعه (من غير عذر) قيد للحالات كلها وكان حقه أن يؤخره عن قوله (أو عاريا) فانه اذا طاف عاريا بعذر لم يجب عليه شئ أيضا لان ستر العورة من الواجبات وترك الواجب بعذر مسقط للدم كما تقدم من ان ستر العورة فى الصلاة مع كونه شرطا لها يسقط عند العجز عنه (او منكوسا) اى مقلوبا أو معكوسا (او فى جوف الحجر) ذكر فى الكبير هنا من غير عذر وفيه أنه لم يتصور عذر فيهما (فعليه دم) اى ولا تجزئه الصدقة ان لم يعده (وان أعاده سقط) أى الدم عنه (ولو عاد الى اهله بعث شاة) اى اجزأه ان لا يعود ولا يلزم العود بل يبعث شاة أو قيمتها لتذبح عنه فى الحرم ويتصدق بها (وان اختار العود يلزمه احرام جديد ان جاوز الوقت) أى كما سبق بيانه وأما ما فى الحاوى لو طاف منكوسا كره ذلك ولا شئ عليه فخالف ما عليه الجمهور ولعله أخذه من التجريد وقد قال الكرمانى انه واقع سهوا من الكاتب لا من المصنف انتهى وكان ينبغى أن لا يقتصر على الكاتب فانه محتمل لهما ولان السهو من المصنف لا يتحقق نفيه فانه غير معصوم لكن يمكن حمل كلامه على ما يوافق الجمهور بأن يراد بالكراهة الكراهة التحريمية على ترك الواجب وقوله ولا شئ عليه أى غير هذا من النقصان لا البطلان ولا وجوب البدنة ولا فرضية العود ونحو ذلك (ولو طافه راكبا أو محمولا أو زحفا بعذر كمرض) ومنه لاغماء

الهلوع الذى لا يستطيع ان يسمع صوت رعدك فكيف عذابك والذى لا يقوى على حر شمسك فكيف بحر نارك (اللهم) ان عذابى لا يزيد فى ملكك مثقال ذرة (اللهم) نسألك الصبر الملك لك عظيم وسلطانك أكبر من أن يزيد فيه طاعة المطيعين أو ينقصه معصية العاصين فارحمنى برحمتك (اللهم) وقد دعوتك بما دعاه الذى علمتنيه فلا تحرمنى الرجاء الذى عرفتنيه (اللهم) ما أعطيتنى مما أحب فاجعله لى عونا على ما تحب واجعله لى خيرا (اللهم) فجنبنى طاعتك والعمل بها كما حببتها